



ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Eksjö tingsrätts dom 2025-04-29 i mål T 518-24, se bilaga A

PARTER

Klagande

AA [redacted], 1986 [redacted]
[redacted]
[redacted]

Ombud: Advokat Andreas Karlgren och biträdande jurist Lisa Nordbring
Advokatfirman Ives AB

Motpart

BB [redacted], 1990 [redacted]
[redacted]
[redacted]

Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Martin Rickhag
Advokatbyrån Jaresund & Rickhag AB

SAKEN

Vårdnad m.m.

HOVRÄTTENS DOMSLUT

1. BB [redacted] ska i enlighet med tingsrättens domslut ha ensam vårdnad om CC [redacted], 2013 [redacted], DD [redacted], 2017 [redacted], och EE [redacted], 2021 [redacted].
2. Hovrätten ändrar tingsrättens domslut på följande sätt.
 - a) CC [redacted] ska bo växelvis från måndag i ojämna vecka till måndag i jämna vecka hos AA [redacted] och från måndag i jämna vecka till måndag i ojämna vecka hos BB [redacted].

Avgörandet är elektroniskt undertecknat

- b) DD [redacted] och EE [redacted] ska ha sitt stadigvarande boende hos BB [redacted].
- c) DD [redacted] och EE [redacted] ska ha rätt till umgänge med AA [redacted], från onsdag i ojämn vecka till måndag i jämn vecka.
- d) CC [redacted], DD [redacted] och EE [redacted] ska ha rätt till obruten vistelse med AA [redacted] och BB [redacted] i enlighet med följande.
- i. Vartannat sportlov, från skolans slut sista dag före lovets början till måndagen efter lovet vid skolans början, jämna år hos BB [redacted] och ojämnna år hos AA [redacted].
- ii. Varannan påsk, från skärtorsdagen efter skolans slut alternativt kl. 12.00 för det fall skolan är stängd till tisdagen efter annandag påsk vid skolans början eller kl. 16.00 om skolan är stängd, jämna år hos BB [redacted] och ojämnna år med AA [redacted].
- iii. Vad särskilt gäller påsken 2026, ska CC [redacted], DD [redacted] och EE [redacted] ha rätt till obruten vistelse med AA [redacted] och BB [redacted] i enlighet med följande.
- Hos AA [redacted]: Från onsdagen den 25 mars till fredagen den 3 april kl. 16.00.
 - Hos BB [redacted]: Från fredagen den 3 april kl. 16.00 till måndagen den 13 april.
 - Hos AA [redacted]: Från måndagen den 13 april till onsdagen den 15 april.
- e) Sammanlagt fyra veckor under två sammanhängande perioder, d.v.s. två plus två veckor, med minst två veckor emellan, under skolans sommarlov. BB [redacted] ska ha rätt att i första hand bestämma tidpunkten för sommarumgänget

(”förtursrätt”) under jämna år och AA ska ha förtursrätt under ojämna år. Den av parterna som ett visst år har förtursrätt ska meddela den andra parten om vilka sommarveckor som valts senast den 1 april aktuellt år. Om detta inte sker i tid, övergår förtursrätten det året till den andra parten.

- f) Vartannat höstlov, från skolans slut sista dagen före lovets början till måndag morgon vid skolans början efter lovet, jämna år hos BB och ojämna år hos AA.
 - g) Varannan jul, från skolans slut sista dag före lovets början till den 29 december kl. 16.00, jämna år hos BB och ojämna år hos AA.
 - h) Vartannat nyår, från den 29 december kl. 16.00 till den 6 januari kl. 16.00, jämna år hos AA och ojämna år hos BB.
 - i) När barnen ska vara - eller är - i förskolan/skolan ska överlämningar ske på förskolan/ skolan, vid förskole-/skolstart respektive förskole-/skolslut. Om barnen inte ska vara - eller är - i förskolan/skolan, t.ex. under lov, helger eller vid sjukdom, ska överlämningar ske genom att den mottagande parten hämtar barnen vid den överlämnande partens bostad kl. 16.30.
- 3. Vad hovrätten förordnat i fråga om vårdnad, boende och umgänge ska gälla utan hinder av att domen inte har fått laga kraft.
 - 4. FF får ersättning av staten för sitt uppdrag som medlare med 68 292 kr. Av beloppet avser 54 634 kr arbete och 13 658 kr mervärdesskatt.
 - 5. Hovrätten bestämmer ersättning enligt rättshjälpslagen (1996:1619) åt Martin Rickhag till 59 959 kr. Av beloppet avser 47 967 kr arbete och 11 992 kr mervärdesskatt.

YRKANDEN M.M. I HOVRÄTTEN

AA har överklagat tingsrättens dom med yrkanden om vårdnad, boende och umgänge.

BB motsatte sig AA:s yrkanden.

Hovrätten har utsett FF som medlare i målet.

Under målets handläggning har parterna kommit överens på det sätt som framgår av domslutet och begärt att hovrätten ska meddela dom i enlighet med deras överenskommelse. Parterna har också kommit överens om andra frågor som gäller barnen. På parternas begäran bifogas överenskommelsen och en insynsfullmakt som bilaga B till hovrättens dom.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL

Hovrätten bedömer att det som parterna har kommit överens om är förenligt med CC, DD och EE:s bästa. Det finns därför förutsättningar att döma i enlighet med parternas överenskommelse, dock att det inte finns skäl att förordna något om umgänge under sportlovet 2026. Tingsrättens dom ska därför ändras enligt hovrättens domslut.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga C

Överklagande senast den 24 mars 2026.

I avgörandet har hovrättsråden Per Christensen och Kristina Emme (referent) samt tf. hovrättsassessorn Siri Stjernfeldt deltagit.

Hovrätten är enig.



EKSJÖ TINGSRÄTT

DOM

2025-04-29

Meddelad i

Eksjö

Mål nr

T 518-24

PARTER**Kärande**AA [redacted], 1986 [redacted]
[redacted]
[redacted]

Ombud: jur.kand. Jonny Engström
c/o Swedlawyers AB
Box 9078
291 09 Kristianstad

SvarandeBB [redacted], 1990 [redacted]
[redacted]
[redacted]

Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Martin Rickhag
Advokatbyrån Jaresund & Rickhag AB
Lantmätargränd 59
553 20 Jönköping

DOMSLUT

1. BB [redacted] ska ha ensam vårdnad om CC [redacted], 2013 [redacted],
DD [redacted], 2017 [redacted], och EE [redacted], 2021 [redacted].
2. CC [redacted], DD [redacted] och EE [redacted] ska ha rätt till umgänge med AA [redacted]
enligt följande:
 - a. Varannan vecka ojämna veckor från onsdag efter skola/förskola alternativt
kl. 16.00 om barnen inte är i skolan/förskolan, till efterföljande måndag vid
skolans början, alternativt kl. 10.00 om barnen inte är i skolan/förskolan.

Avgörandet är elektroniskt undertecknat

Dok.Id 358084

Postadress
Box 230
575 23 Eksjö

Besöksadress
Sofieholmsgatan 7

Telefon
0381-384 00
E-post: eksjo.tingsratt@dom.se
www.eksjotingsratt.domstol.se

Telefax

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00–16:00

- b. Varannan julhelg från den 22 december kl. 16.00 till den 27 december kl. 16.00 med början år 2025.
 - c. Varannan nyårshelg från den 29 december kl. 16.00 till den 3 januari kl. 16.00 med början år 2026.
 - d. Vartannat sportlov från skolans slut sista dag före lovets början till måndagen efter lovet vid skolans början med början år 2027.
 - e. Varannan påskhelg från skärtorsdagen efter skolans slut alternativt kl. 12.00 för det fall skolan är stängd till tisdagen efter annandag påsk vid skolans början eller kl. 16.00 om skolan är stängd, med början år 2026.
 - f. Vartannat höstlov från skolans slut sista dagen före lovets början till måndag morgon vid skolans början efter lovet, med början år 2025.
 - g. Fyra veckor under två sammanhängande perioder (två plus två veckor) under sommaren. AA ska ha rätt att i första hand bestämma tidpunkten för sommarumgänget under ojämna år och BB har motsvarande rätt att bestämma sommarumgänge med samma längd under jämna år. Parterna ska meddela varandra tidpunkten för sommarumgänget senast den 1 april varje år.
 - h. Barnen har rätt till sammanhängande samvaro med BB vid jul, nyår, sportlov, påskhelg och höstlov de år de inte har umgänge med AA under en tid som motsvarar deras rätt till umgänge enligt punkterna b-f. CC, DD, EE och BB ska varje sommar ha rätt till sammanhängande samvaro under en tid som motsvarar det umgänge som bestämts under punkten g. Samvaron med BB under lov och storhelger bryter umgänget under punkten a såvitt avser de dagar som sammanfaller.
3. Hämtning och lämning av barnen ska ske på skolans parkering för det fall barnen inte är i skolan/förskolan.
4. Det som beslutats under punkterna 1–4 gäller omedelbart, även om domen överklagas.

5. Tingsrättens beslut den 27 maj 2024 ska inte längre gälla.
 6. Tingsrätten fastställer ersättning enligt rättshjälpslagen åt advokaten Martin Rickhag till 124 580 kr, varav 88 182 kr avser arbete, 10 150 kr tidsspillan, 1 332 kr utlägg och 24 916 kr mervärdesskatt. Förskott har utgått med 35 000 kr (se tingsrättens beslut den 14 februari 2025).
-

BAKGRUND

Parterna blev ett par 2011. De har tillsammans barnen CC , född 2013, DD , född 2017, och EE , född 2021. De separerade i början av hösten 2023 och relationen dem emellan har varit konfliktfylld efter separationen. AA bor kvar i den tidigare gemensamma bostaden i Vetlanda. BB bor i en lägenhet i Ekenässjön. Både AA och BB har träffat nya partners efter separationen men ingen av dem är sambor i nuläget.

Målet inleddes genom att AA ansökte om stämning mot BB . Genom interimistiskt beslut den 27 maj 2024 fick AA ensam vårdnad om barnen. Samtidigt beslutades att barnen skulle ha rätt till umgänge med BB varannan helg, fredag efter skolans slut till måndag vid skolans start.

Tingsrätten har inhämtat en vårdnads-, boende- och umgängesutredning från Höglandets familjerätt. Den kom in till tingsrätten den 26 september 2024. Utredningen har föreslagit att AA ska ha ensam vårdnad om barnen och att barnen ska ha rätt till umgänge med BB i något skiftande omfattning varannan vecka.

YRKANDEN M.M.

AA har begärt att tingsrätten ska besluta att han ska ha ensam vårdnad om CC , DD och EE . I andra hand, för det fall tingsrätten anser att parterna ska ha gemensam vårdnad, har AA begärt att tingsrätten ska besluta att barnen ska ha sitt stadigvarande boende hos honom.

BB har motsatt sig yrkandena och för egen del begärt att tingsrätten ska besluta att hon ska ha ensam vårdnad om CC , DD och EE . I andra hand, för det fall tingsrätten anser att parterna ska ha gemensam vårdnad, har BB begärt att barnen ska ha sitt stadigvarande boende hos henne.

För det fall tingsrätten beslutar att AA ska ha ensam vårdnad om barnen eller att de ska bo med honom har BB begärt veckovist umgänge enligt följande:

- DD och EE ska ha rätt till umgänge med henne varannan vecka, jämna veckor, från onsdag efter skolans slut, alternativt kl. 16.00 om barnen inte går i skolan, till efterföljande måndag vid skolans början, alternativt kl. 10.00 om barnen inte går i skolan, jämte videoumgänge onsdag ojämn vecka kl. 18.00.
- CC ska bo växelvis mellan parterna, jämna veckor hos BB med överlämning på måndagar vid skolans början alternativt kl. 10.00 om CC inte går i skolan, jämte videoumgänge onsdag ojämn vecka kl. 18. I andra hand begärs att CC ska ha rätt till umgänge med BB på samma sätt som DD och EE (se föregående strecksats).

AA har medgett umgänge i nuvarande omfattning, dvs. fredag efter skolan till måndag vid skolans början för samtliga barn, samt videoumgänge varannan onsdag.

Det antecknas att parterna är överens om följande umgänge i samband med storhelger och lov (undantaget sommarlovet):

- Varannan julhelg från den 22 december kl. 16.00 till den 27 december kl. 16.00 jämna år hos BB och ojämn år hos AA.
- Varannan nyårshelg från den 29 december kl. 16.00 till den 3 januari kl. 16.00 ojämn år hos BB och jämna år hos AA.
- Vartannat sportlov från skolans slut sista dag före lovets början till måndagen efter lovet vid skolans början ojämn år hos AA och jämna år hos BB.
- Varannan påskhelg från skärtorsdagen efter skolans slut alternativt kl. 12.00 för det fall skolan är stängd till tisdagen efter annandag påsk vid

skolans början eller kl. 16.00 om skolan är stängd, jämna år hos AA
och ojämna år hos BB.

- Vartannat höstlov från skolans slut sista dagen före lovets början till måndag morgon vid skolans början efter lovet, ojämna år hos AA
och jämna år hos BB.

Parterna är också överens om att följande ska gälla under sommaren 2025:

- CC, DD och EE ska vistas med BB från torsdag vecka 25 till fredag vecka 27
- CC, DD och EE ska vistas med AA från fredag vecka 27 till måndag vecka 30
- CC, DD och EE ska vistas med BB från måndag vecka 30 till måndag vecka 32

BB har begärt att tingsrätten för kommande sommarlov ska besluta att barnen ska ha rätt till umgänge med henne fem veckor varje år under barnens sommarlov, varav två respektive tre veckor sammanhängande.

AA har medgett sommarumgänge under fyra veckor under två tvåveckorsperioder och har för egen del begärt att barnen ska vistas med honom sammanhängande under motsvarande period under sommaren. AA:s begäran har medgetts av BB. Parterna är överens om att önskemål om sommarumgänge ska meddelas motparten senast den 1 april varje år.

Vidare är parterna överens om att överlämning för umgänge ska ske vid skolans parkering vid de tillfällen när hämtning och lämning inte sker på skolan eller förskolan.

AA har inte framställt några umgängesyrkanden för det fall tingsrätten beslutar att BB ska ha ensam vårdnad om barnen eller att barnen ska bo hos henne.

Samtliga yrkanden har framställts även interimistiskt.

GRUNDER OCH OMSTÄNDIGHETER

Parterna har, utöver att de angett att det är bäst för CC , DD och EE att tingsrätten beslutar som just de begärt, utvecklat skälen för det de har begärt sammanfattningsvis på följande sätt.

AA

Han är lämplig som vårdnadshavare och boendeförälder. BB är olämplig som vårdnadshavare och boendeförälder.

När parterna bodde tillsammans skötte han hushållet och kontakter med skola m.m. BB har sedan lång tid tillbaka haft en psykisk ohälsa. Hon har en aggressionsproblematik och är dömd för våldsbrott. Hon har inte varit aktiv med barnen.

Under sommaren 2023 fick han reda på att BB hade inlett en relation med en annan man. Den mannen var enligt uppgift narkoman. Han avslutade relationen i augusti 2023. Under hösten gick det inte att kontakta BB . Hon var borta från hemmet under september och oktober månad. Hon kontaktade inte honom eller barnen under den tiden. Under hösten kom umgänget mellan BB och barnen igång igen. Det hände flera gånger att han behövde åka och hämta barnen hos BB eftersom hon inte klarade att ha dem. Hon uppgav bland annat att hon behövde åka till psyket.

BB har inte skött kontakterna med skolan och hon har en hög anmälningsbenägenhet. Efter att han ansökte om ensam vårdnad i januari 2024 ökade anmälningsbenägenheten ytterligare och BB har gjort många obefogade orosanmälningar. BB kommunicerar inte alls med honom och hennes psykiska ohälsa genomsvårar hennes kontakt med barnen. Under hösten 2023 utsatte BB

honom för misshandel, vilket hon dömdes för under våren 2024. Under våren 2024 tillbringade BB mycket tid hos hennes nya partner GG. Vid ett tillfälle under april månad 2024 ramlade BB ner från GG balkong, vilket ledde till att polis gjorde en orosanmälan beträffande hur barnen har det hos BB.

Efter det interimistiska beslutet har BB:s beteende eskalerat. Det har förekommit upprepade anmälningar och påhitt från hennes sida. Hon har skapat konflikter som inte existerar, vilket lett till att barnen blivit lidande.

BB har uppvisat upprepat domstolstrots genom att inte följa det interimistiska beslutet. Hon utsätter barnen för trauman och konflikter vid överlämning till umgänge. Hon har hållit kvar barnen och försvårat kommunikationen mellan parterna. Under AA sommarumgänge med barnen polisanmälde BB honom för misshandel.

BB har fördröjt och försvårat överlämningar vid umgänge vecka 32 och vecka 41 vilket har lett till att han fått vänta 1-2 timmar i bilen utanför BB:s bostad.

Den 18 november 2024 gick BB till skolsköterskan med EE, som hade hög feber, för att prata om besvär som DD ska ha uppvisat under umgänge hos henne. De besvären känner varken han eller skolan igen. Senare samma dag skulle barnen lämnas till honom efter umgänge. BB lät EE, som hade feber, vistas utomhus i minusgrader. När överlämnande skulle ske ville hon inte släppa EE utan skrek och ställde till en scen. BB ville att EE skulle stanna hos henne i strid med tingsrättens beslut. I stället för att lämna över barnen ringde BB till socialjouren. Vecka 51 gick BB till skola och förskola för att hämta barnen flera timmar tidigare än vad som gällde enligt beslutet. Återigen ställde BB till med en scen på förskolan.

Barnens situation har blivit bättre efter tingsrättens interimistiska beslut.

BB

Hon är den som bäst kan tillgodose barnens behov av omsorg. CC, som snart är 12 år, har uttryckt att hon vill bo mer hos mamma. Om AA tillerkänns ensam vårdnad finns en stor risk att hon utesluts från barnens liv.

BB var inte passiv under tiden som parterna levde tillsammans. AA skötte det praktiska i hemmet men hon hade den emotionella kontakten med barnen. Det var hon som tog initiativ till separationen. Det tog tid för henne att samla mod för att våga separera eftersom hon var rädd att AA skulle hämnas på henne. AA använder starka ord mot henne. Det stämmer inte att hon har borderline eller Munchausen by proxy, som AA har påstått.

Båda parter har anmält varandra och båda har utretts av sociala myndigheter. Hon har inte medvetet begått domstolstrots. Hon har agerat för barnens bästa. Efter separationen bodde barnen enligt ett 2+2+3-schema, dvs. växelvis sett över tid, fram till tingsrättens beslut i maj 2024.

När parterna levde tillsammans var AA dominant mot henne och barnen. Det hände att han stängde av strömmen i huset, tog bilnycklar eller ändrade koder för att försvåra för henne. Hon har känt sig underlägsen och mått psykiskt dåligt. Hennes psykiska mående har påverkats negativt av parternas relation.

Det stämmer att hon är dömd för misshandel av AA. De har haft verbala bråk. AA har varit misstänkt för misshandel av CC. CC har själv berättat för andra om det. CC fick en särskild företrädare utsedd för sig, men valde att inte åka med när advokaten kom till skolan för att hämta henne. Förundersökningen lades ned. BB har inte varit misstänkt för våldsbrott direkt mot barnen.

Efter separationen har AA minskat barnens möjligheter att ha kontakt med henne. Det blev en stor förändring för barnen när det växelvisa boendet upphörde. AA har

blockerat BB:s nummer på CC:s telefon och på andra sätt förvägrat barnen att ha kontakt med sin mamma. Detta är uppgifter som kommer från barnen. AA berättar inte när barnen är sjuka och ändrar tider med bl.a. skolan och BVC utan att berätta det för BB. BB har försökt samarbeta med AA så gott hon kan men det går inte när AA inte vill. Som exempel var BB på akuten med EE och försökte informera AA om detta. Det gick inte att nå AA. AA utnyttjar BB:s person och han har ett övertag över henne som han utnyttjar.

CC har berättat i vårdnadsutredningen att pappa inte vill ha med mamma att göra och att hon inte vet varför. AA har tackat nej till insatser genom familjerätten. I den mån det ges information kommer den för sent eller i efterhand. Under processen har frågan om insynsfullmakt lyfts flera gånger med AA har inte ställt ut någon sådan.

Det stämmer inte att BB:s särbo GG är missbrukare. GG är pålitlig och har vårdnad om egna barn. GG barn leker fint tillsammans med BB:s barn.

BB har ADHD och medicinerar med Elvanse. Hon är också diagnosticerad med PTSD. Den diagnosen fick hon under parternas relation. Det stämmer inte att hon har en aggressionsproblematik. Det stämmer att hon bet AA vid ett handgemäng när de bråkade, vilket hon är dömd för. Hennes dåliga mående är direkt relaterat till relationen till AA och separationen. I början av 2024 befann hon sig i fyra rättsprocesser mot AA, bland annat gällande vårdnad och bodelning. Det var givetvis uppslitande. Hon är idag starkare psykiskt. Hon har en pågående kontakt på psykiatriska mottagningen och får samtalsstöd.

Hon gör så gott hon kan för att lämna över barnen efter umgänge. Det kan stämma att barnen tagit tid på sig för att komma ut men det beror på att de, främst CC, inte vill till AA. AA har inte försökt underlätta överlämnandet. Han kommer tillsammans med sin pappa och sitter kvar i bilen utanför hennes bostad.

Det stämmer att hon vid ett tillfälle i december kom några timmar för tidigt för att hämta EE på förskolan. Det hade varit okej för förskolan att släppa iväg EE, men AA gick inte med på det. Det blev en stor grej av den anledningen. Det stämmer också att BB kom för sent till skolan vid några tillfällen när hon mådde som sämst.

Det finns en oro kring DD angående bland annat hans ätande. Parterna har haft upprepade möten angående DD:s situation och det stämmer inte att han mår alltigenom bra.

UTREDNING

Båda parter har som skriftlig bevisning presenterat vårdnads-, boende och umgängesutredningen (härefter VBU-utredningen).

Därutöver har AA som skriftlig bevisning presenterat Eksjö tingsrätts dom den 14 maj 2024 i mål B 2387-23, tingsrättens interimistiska beslut i detta mål den 27 maj 2024, skärmdumpar som visar SMS mellan parterna, redogörelse för umgängestillfällen samt beslut om att lägga ned förundersökning.

BB har som skriftlig bevisning presenterat snabbupplysning som inhämtats i målet, SMS-korrespondens mellan dels parterna, dels AA och CC, utskrift från förhör, underrättelse om att förundersökning återupptas, tjänsteskrivelse från socialsekreteraren HH samt intyg från kuratorn II.

Båda parter har hörts i fria partsförhör på egen begäran. På begäran av AA har barnens farfar JJ, barnens farbror KK, AA:s svägerska LL samt grannen MM hörts som vittnen. På begäran av BB har barnens mormor NN, sjuksköterskan OO, behandlaren PP, familjerättssekreteraren

QQ , arbetsterapeuten RR , förskoleläraren SS
och juristen TT hörts som vittnen.

Tingsrätten har tagit del av och beaktat allt som lagts fram vid huvudförhandlingen i målet. Bevisningen redovisas dock inte separat utan endast i den utsträckning som den har varit relevant för bedömningen.

SKÄL

Utgångspunkten för tingsrättens bedömning

Barnets bästa ska vara avgörande för alla frågor om vårdnad, boende och umgänge. Det innebär att det inte finns några andra intressen som kan gå före barnets bästa, så som rättvisa mellan föräldrarna och en förälders behov av kontakt med barnet. Vid bedömningen ska särskilt risken för att barnet utsätts för våld, annat övergrepp eller att barnet far illa beaktas. Domstolen måste göra en individuell bedömning av varje enskilt fall och väga föräldrarnas förmåga att samarbeta mot eventuella risker för barnets välbefinnande. Barnet ska få information och ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågorna, och barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.

Vid bedömningen av om föräldrarna ska ha gemensam vårdnad eller om en av dem ska ha ensam vårdnad ska rätten fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov främst och ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnet. Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt möjligt tillgodoses.

Gemensam vårdnad förutsätter att föräldrarna har ett så pass fungerande samarbete att de kan ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnet och lösa sådana frågor på ett sätt som är bra för barnet. Föräldrarna måste kunna hantera frågor som uppkommer på ett sådant sätt att ett bristande samarbete eller bristande gemensamt ansvarstagande

inte går ut över barnet på ett sådant sätt att det är bättre för barnet att en förälder har ensam vårdnad (se prop. 2020/21:150 s 134).

Parternas bristande samarbetsförmåga utesluter gemensam vårdnad

Två människor som är föräldrar tillsammans måste samarbeta, kommunicera och göra det på ett öppet, tydligt och förutsägbart sätt för att inte skada sina barn. Det gäller oavsett om de bor ihop eller har tagit skilda vägar.

Det är uppenbart för tingsrätten att det finns stora brister i samarbetet mellan BB och AA. Det blir tydligt dels genom vad som framgår av VBU-utredningen, dels genom vad parterna berättat vid huvudförhandlingen. Båda parterna har uttryckt en brist på tillit till den andres föräldraförmåga. BB har bland annat fört fram att hon är orolig för hur barnen har det när de vistas hos AA och att hon inte anser att AA ger barnen den emotionella omsorg de behöver. AA har påstått att BB är olämplig som vårdnadshavare. Han har berättat att det inte går att samarbeta med BB och att hon inte har förmåga att ta hand om barnen. Han har särskilt angett att BB på grund av sin psykiska hälsa inte kan hålla den struktur och tydlighet som barnen har hos honom och som han anser att de mår bra av. För tingsrätten står det klart att konflikten mellan parterna inte stannar vid kontakten mellan de båda. Även barnens farfar och mormor, som båda hörts i målet, har vittnat om situationer som visar på en hög konfliktnivå mellan parterna.

Det är uppenbart att barnen påverkas av parternas samarbetssvårigheter. DD var sju år vid barnsamtalet inom ramen för VBU-utredningen. Han har på en sjuårings nivå gett uttryck för att han är väl medveten om konflikten mellan hans mamma och pappa. Tingsrätten noterar också särskilt utredarnas reflektioner efter barnsamtalet med CC. Tingsrätten instämmer i det utredarna anför om att det är uppenbart att CC är mycket indragen i föräldrarnas konflikt och att hon är orolig över att såra någon av föräldrarna. Tingsrätten ser allvarligt på det utredarna anfört om att CC tar ansvar för föräldrarnas

känslor och försöker balansera sina svar för att inte såra någon av föräldrarna. Det är ett ansvar som ingen elvaåring ska behöva ta.

I VBU-utredningen redovisas att båda parter tagit kontakt med utredarna vid flera tillfällen för att fråga om råd och hjälp för att hantera konflikten. Ett exempel som lyfts i utredningen är en händelse i augusti 2024 när CC inte ville åka med till pappa efter umgänge. Utredarna redogör för att situationen till slut löstes genom att utredaren pratade med CC. Ett annat exempel är vad parterna och vittnet SS berättat om överlämning inför julumgänge 2024. Det har kommit fram att BB kom för tidigt för att hämta EE på förskolan, att EE såg henne och ville följa med henne hem och att AA inte tillät tidigare hämtning än vad som framgick av tingsrättens beslut. Av vad pedagogen SS berättat framgår att hon fick agera medlare mellan föräldrarna, som inte själva lyckades lösa situationen. Till det kommer att båda parter berättat om flera situationer i samband med överlämning i samband med umgänge som slutat i bråk mellan parterna.

Tingsrätten anser, liksom utredarna, att den utredning som presenterats ger tydligt stöd för att det fortfarande, drygt 1,5 år efter separationen, är en hög konfliktnivå mellan parterna och att parternas konflikt påverkar barnens hälsa och utveckling negativt. Enligt tingsrätten ger utredningen inte stöd för att parternas konflikt är på väg att lägga sig och att deras samarbete skulle fungera tillräckligt bra framöver för att de ska kunna ta gemensamt ansvar för barnen. Lika med utredarna anser tingsrätten att gemensam vårdnad är utesluten.

Föräldrarnas lämplighet som vårdnadshavare

Tingsrätten prövar först frågan om någon av parterna är olämplig som vårdnadshavare och om vårdnaden av den anledningen ska tillkomma den andra föräldern ensam.

Tingsrätten konstaterar inledningsvis att utredningen ger en bild av två föräldrar som är olika. Det står klart att de båda har olika styrkor och svagheter som föräldrar.

De referenspersoner som hörts (skolpersonal) har inte uttryckt någon oro för barnens grundläggande omsorg. Utredarna har bedömt att det finns en medelhög risk att barnen ska fara illa på grund av omsorgsbrist hos båda föräldrarna. Utredarna har bedömt att BB brister i att tillgodose en strukturerad vardag för barnen och att AA har större förmåga att tillgodose det behovet. Tingsrätten instämmer i den bedömningen. Tingsrätten instämmer också i utredarnas bedömning att AA brister i att tillgodose barnens känslomässiga behov medan BB har större förmåga att möta barnens känslor.

Enligt VBU-utredningen finns det flera uppgifter om våld, hot och konflikter mellan parterna. Det står klart att BB är den av parterna som är dömd för våld mot den andre. Samtidigt dömdes hon också för barnfridsbrott eftersom EE var närvarande vid misshandeln. Det är naturligtvis allvarligt att BB är dömd för våldsbrott inom familjen. Domen mot BB måste vägas in i tingsrättens bedömning. I bedömningen måste det emellertid också vägas in att BB inte är dömd för fysiskt våld mot barnen och att den händelse som ledde till att hon dömdes hände i nära anslutning till parternas uppslitande separation. Det finns också enligt tingsrätten uppgifter som talar för att det finns en risk att barnen far illa hos AA. Det krävs inte att en förälder är dömd för brott för att en uppgift om våld ska beaktas i ett mål som handlar om bland annat vårdnad. Beviskraven är inte samma i ett vårdnadsmål som i ett brottmål. Tingsrätten konstaterar att CC har berättat att AA utövade våld mot henne. Hon har berättat det för flera personer, däribland utredarna. De uppgifterna hon lämnat är konkreta och konsekventa över tid. Hon har berättat om i vilket sammanhang AA ska ha puttat henne och varför det hände. Även om AA inte är dömd för våld mot CC anser tingsrätten att det inte går att bortse från uppgifterna som CC lämnat. Båda parter har därutöver lämnat uppgifter om överlämningar som slutat i bråk och uppslitande situationer för barnen. AA och BB har båda beskrivit ett antal tillfällen där överlämningar av barnen blivit stökiga. Deras berättelser går isär när det gäller vad som har hänt och vem som varit ansvarig för att bråk eller konflikt har uppstått. De har båda gjort gällande att det är den andra parten som är ansvarig för de

uppkomna situationerna. JJ har bekräftat AA:s bild av hur överlämningarna gått till och NN har bekräftat BB:s bild av händelserna. Tingsrätten anser att det går att dra den slutsatsen att det upprepat förekommit bråk i samband med överlämning av barnen. Exakt vad som hänt går det enligt tingsrätten inte att dra några säkra slutsatser kring. Tingsrätten noterar, liksom utredarna, att parterna tenderar att lägga ansvaret för konflikten på motparten. Tingsrätten anser att det finns en risk för att barnen även framöver kommer att fara illa till följd av konflikter mellan parterna om de träffas.

AA har gjort gällande att BB är olämplig som vårdnadshavare. Även om BB är dömd för misshandel anser tingsrätten inte att det finns fog för att BB har en generell aggressionsproblematik. Någon sådan problematik har inte bekräftats av någon av BB:s vård- och stödkontakter som hörts i målet. AA har också gjort gällande att BB är olämplig som vårdnadshavare till följd av psykisk ohälsa. Utredarna har bedömt att BB:s psykiska mående bedöms utgöra en risk utifrån att den inverkar på hennes omsorgsförmåga. Tingsrätten instämmer i vad utredarna anfört om att BB:s psykiska mående inte i sig är en riskfaktor och att en förälder kan fungera bra trots psykiatriska diagnoser under förutsättning att föräldern tar emot nödvändig hjälp och ser sitt hjälpbehov. Det har framgått av den utredning som BB presenterat att hon under hösten 2024, dvs. efter det att VBU-utredningen färdigställdes, har genomgått gruppterapi och att hon har löpande kontakt med psykiatrin. Hon medicinerar på grund av sin ADHD. I målet har flera av BB:s vårdkontakter hörts. OO, som är sjuksköterska inom psykiatrin, har berättat att BB är hjälpsökande och att hon tar ansvar för sitt vårdbehov. OO har också berättat att BB är motiverad till att bli starkare samt att hennes bedömning är att BB:s mående idag är mycket bättre jämfört med tidigare och att BB har kommit till insikt kring vad hon behöver stöd i. Även PP, som är BB:s samtalskontakt, har bekräftat bilden att BB:s mående har förbättrats betydligt. PP har uppgett att det är en stor skillnad på BB:s mående nu jämfört med tidigare. Det har också

kommit fram att BB sökt och fått hjälp med strukturen i vardagen av arbetsterapeut. Tingsrätten anser att utredningen ger stöd åt slutsatsen att de risker som utredarna såg med BB:s psykiska mående har minskat. Även om de vård- och stödkontakter som hörts i målet inte träffat BB tillsammans med barnen finns det enligt tingsrätten anledning att beakta att OO, UU och RR – utifrån deras respektive bild av BB – uppgett att de inte hyser någon oro för BB:s föräldraförmåga.

Som tingsrätten redogjort för ovan har båda parterna styrkor och svagheter som vårdnadshavare. Det är tydligt att de båda två är engagerade föräldrar. Tingsrätten anser sammantaget att det saknas stöd för slutsatsen att någon av dem är olämplig som vårdnadshavare. Tingsrätten övergår därför till att pröva vem av dem som ska tillerkännas vårdnaden om barnen.

Vem av föräldrarna ska ha vårdnaden om barnen?

Tingsrätten konstaterar att CC och DD har gett uttryck för vem de vill bo mer eller mindre med. De har inte, vilket är både vanligt och förståeligt, haft synpunkter på vem som ska ha vårdnaden om dem. Tingsrätten konstaterar att CC har anfört att hon vill att det ska vara lika mellan föräldrarna och DD har berättat att han vill bo mer hos pappa. Utifrån vad tingsrätten anfört ovan om att barnen är involverade i parternas konflikt anser tingsrätten att det finns anledning att vara försiktig vid värderingen av de uppgifter barnen lämnat om vem de vill bo med.

Utredarna har anfört följande när det gäller vem av föräldrarna som ska vara vårdnadshavare:

”Ensam vårdnad till BB bedöms inte vara till barnens bästa då det i utredningen framkommer uppgifter om hur hennes psykiska mående påverkar hennes omsorgsförmåga. Flera referenspersoner uttrycker att BB är i behov av mycket stöd och hjälp med struktur och rutiner. Som ensam vårdnadshavare behöver man kunna ge barnen en trygg vardag med struktur och rutiner, och utredarna

bedömer att BB i dagsläget inte har de förmågorna som krävs för att ge barnen detta. I det fall att BB tar emot hjälp och uppvisar bestående förändring kan detta förändras.

Utredarna bedömer, med stor tveksamhet, att AA fortsatt ska ha ensam vårdnad då han bedöms vara den förälder som bäst kan tillgodose barnens behov av förutsägbarhet samt kontakt med skola och regelbunden skolgång. En risk med att AA fortsatt har ensam vårdnad är att han utnyttjar den positionen för att motarbeta barnens kontakt med mamma. Det ligger ett stort ansvar på AA som ensam vårdnadshavare att tillgodose barnens behov av en nära och god kontakt med BB. Detta innefattar bland annat regelbunden informationsöverföring, vilket AA har brustit allvarligt i. Utredarna uppmuntrar föräldrarna att hitta ett sätt att kommunicera om barnen alternativt att AA skriver under insynsfullmakter så att BB själv kan tillhandahålla information från skola och sjukvård.”

Som tingsrätten anført ovan lämnades VBU-utredningen till tingsrätten i september 2024. Tingsrätten ser att BB fortfarande är i behov av stöd och hjälp för att bibehålla sådana rutiner som barnen mår bra av. Som redogjorts för ovan ger utredningen i målet emellertid stöd för slutsatsen att BB:s mående har förbättrats sedan utredningen genomfördes. Hon har av flera vårdkontakter beskrivits som hjälpsökande och att hon är mycket starkare nu än tidigare. Det har framkommit av vad de hörda kring BB berättat att BB har ett nätverk som kan bidra med stöd om det behövs.

Tingsrättens utgångspunkt är att CC, DD och EE behöver båda sina föräldrar. Det är inte till deras bästa att de tappar kontakten med någon av föräldrarna. De behöver få möjlighet att ha en nära kontakt även med den förälder som de för tillfället inte vistas med. För att det ska vara möjligt krävs att den föräldern de huvudsakligen bor med gör det tydligt för barnen att det är tillåtet att tycka om, längta efter och ha kontakt med den andra föräldern.

Mot de risker som ligger i BB:s behov av stöd ska vägas de risker det innebär för barnen om AA får fortsatt ensam vårdnad. Liksom utredarna anser tingsrätten att det finns en risk att barnens kontakt med BB försämras om AA har ensam vårdnad. Det har vid

huvudförhandlingen blivit tydligt att AA har en alltigenom negativ bild av BB. Sakframställningsvis har det förts fram att BB skapar trauma hos barnen i samband med överlämningar. Tingsrätten konstaterar vidare att AA i sitt förhör uppgett att han tror att BB har andra diagnoser än de hon fått fastställda av vårdn. På frågor har han uppgett att han sökt efter symtomen och att dessa stämmer överens med BB:s beteende. Tingsrätten anser att de uppgifter AA lämnat såväl sakframställningsvis som under förhöret med honom talar för att han har svårt att se sin egen del i parternas konflikt. Det är tydligt för tingsrätten att AA lägger hela skulden på den uppkomna situationen på BB.

Enligt tingsrätten finns det inte anledning att ifrågasätta vad CC berättat om att hennes pappa blockerat, och därefter tagit bort, hennes mammas och hennes mormors nummer på hennes telefon. AA:s uppgift om att han gjorde det för att CC blev störd stämmer inte med vad CC själv berättat eller utredarnas iakttagelser av CC:s beteende vid hembesöket. Tingsrätten kan konstatera att utvecklingen efter det att utredningen redovisades till tingsrätten bekräftar de farhågor som redovisades av utredarna. AA har inte ställt ut en insynsfullmakt till BB och underrättar inte BB i den utsträckning som krävs av en ensam vårdnadshavare. Tingsrätten anser att det finns fog att befara att AA på sikt kommer att utesluta BB ur barnens liv om han även fortsättningsvis ska vara ensam vårdnadshavare.

Som tingsrätten anført ovan, och som utredarna också anført, har även BB en tendens att lägga skulden på konflikten på AA. Det krävs även fortsättningsvis stora förbättringar för att parternas gemensamma föräldraskap ska fungera på ett sätt som är bra för barnen. Tingsrätten bedömer dock att BB har förmåga att tillgodose barnens behov av en nära kontakt med AA. Tingsrätten har vägt de skäl som talar för att AA även fortsättningsvis ska ha ensam vårdnad om barnen mot de skäl som talar för att BB istället

ska vara vårdnadshavare. Den avvägningen har landat i att det är bäst för barnen om BB är den som har vårdnaden om dem.

Tingsrätten har också tagit hänsyn till att AA under snart ett års tid varit den som haft ensam vårdnad. Även om det är en förhållandevis lång tid i framför allt de yngre barnens liv har de under hela den tiden även haft löpande umgänge med BB. Hennes hemmiljö är inte okänd för dem. Tingsrätten anser inte att den så kallade kontinuitetsprincipen ger anledning att göra någon annan bedömning.

Tingsrätten har alltså kommit fram till att BB ska ha ensam vårdnad om barnen. Med vårdnaden följer att barnen ska ha sitt stadigvarande boende hos henne.

Barnens rätt till umgänge med AA

AA har inte framställt något yrkande om umgänge för det fall de av någon anledning ska bo med BB. I hans yrkanden i målet ligger dock att barnen ska ha en kontakt med honom. Tingsrätten anser inte att frånvaron av umgängesyrkanden hindrar ett förordnande om umgänge (se Sjösten, Vårdnad, boende och umgänge, 6:e uppl. 2024, s. 217).

Som tingsrätten anført ovan är det viktigt att barnen får tillgång till båda sina föräldrar. Tingsrätten anser att det är bäst för dem att de får möjlighet till både vardags- och helgumgänge med AA. Till det kommer att drygt 1,5 vecka är lång tid för ett barn i EE:s ålder att vara borta från en av sina föräldrar. Ett omfattande umgänge innebär också att övergången från de nuvarande förhållandena blir mindre drastisk för barnen. Tingsrätten anser att det är bäst för barnen att de alla tre har rätt till umgänge med AA varannan vecka från onsdag efter skolans eller förskolans slut till måndag vid skolans eller förskolans början.

Att ha ett omfattande umgänge ställer krav på att parterna måste förhålla sig till varandra i större utsträckning än om tingsrätten beslutar om ett mer begränsat

umgänge. Tingsrätten anser dock att skälen som talar för ett omfattande umgänge väger tyngre och förutsätter att parterna tar den hjälp som kan behövas för att hitta en hållbar lösning när det gäller deras kommunikation som håller barnen utanför eventuella meningsskiljaktigheter.

Tingsrättens bedömning är att BB kommer att möjliggöra för barnen att ha kontakt med AA även när de bor med henne. Tingsrätten anser därför att det inte finns skäl att besluta om videoumgänge.

Parterna är i stort överens om vad som ska gälla under lov och storhelger. Det parterna är överens om i den delen ligger i linje med vad som är bäst för barnen. Tingsrätten noterar att parterna är överens om hur sommarumgänget 2025 ska fördelas. Utgångspunkten för parternas diskussion i den delen var att barnen bodde med AA. Överenskommelsen finns antecknad under rubriken yrkanden men tingsrätten förordnar inte särskilt om detta.

Som tingsrätten redogjort för ovan har det inte fungerat bra vid överlämningar. Tingsrätten anser att det är bra för barnen att i domslutet ange tydliga förhållningsregler för var och när överlämning ska ske om barnen inte är i skolan eller förskolan.

Ersättning till rättshjälpsbiträde

Den ersättning som advokat Rickhag begärt är skälig och ska tillerkännas honom. Han har tillerkänts förskott på ersättningen på sätt som framgår av domslutet.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (TR-02)

Överklagandet ges in till tingsrätten senast den 20 maj 2025. Ange i överklagandet att det ska till Göta hovrätt. Prövningstillstånd krävs.

Lisa J Merovuo

Rådmannen Lisa J Merovuo samt nämndemännen John Barchow, Veronica Ek (skiljaktig) och Lars-Erik Fält har deltagit i avgörandet.

Skiljaktig mening

Veronica Ek är skiljaktig och anför följande:

Jag instämmer i vad majoriteten anført om parternas styrkor och svagheter. Det bästa för barnen skulle vara om de skulle få möjlighet att tillgodogöra sig båda föräldrarnas styrkor. Jag anser att det finns förutsättningar för parterna att samarbeta tillräckligt bra för att gemensam vårdnad skulle vara möjligt. Jag anser därför att parterna ska ha gemensam vårdnad och att barnen ska bo växelvis mellan parterna. Överröstad i dessa delar är jag i övrigt ense med majoriteten.



Hur man överklagar

Dom i tvistemål, tingsrätt

TR-02

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du överklaga. Här får du veta hur det går till.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen inom 3 veckor från domens datum. Sista datum för överklagande finns på sista sidan i domen.

Överklaga efter att motparten överklagat

Om ena parten har överklagat i rätt tid, har den andra parten också rätt att överklaga även om tiden har gått ut. Det kallas att anslutningsöverklaga.

En part kan anslutningsöverklaga inom en extra vecka från det att överklagandetiden har gått ut. Ett anslutningsöverklagande måste alltså komma in inom 4 veckor från domens datum.

Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla om det första överklagandet dras tillbaka eller av något annat skäl inte går vidare.

Så här gör du

1. Skriv tingsrättens namn och målnummer.
2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och varför du tycker att hovrätten ska ta upp ditt överklagande (läs mer om prövningstillstånd längre ner).
3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara vad du vill visa med varje bevis. Skicka med skriftliga bevis som inte redan finns i målet.

Det är inte säkert att du kan lägga fram nya bevis. Vill du göra det ska du förklara varför du inte lagt fram bevisen tidigare.

Vill du ha nya förhör med någon som redan förhörts eller en ny syn (till exempel besök på en plats), ska du berätta det och förklara varför.

Tala också om ifall du vill att motparten ska komma personligen vid en huvudförhandling.

4. Lämna namn och personnummer eller organisationsnummer.
Lämna aktuella och fullständiga uppgifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, e-postadresser och telefonnummer.
Om du har ett ombud, lämna också ombudets kontaktuppgifter.
5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt ombud göra det.
6. Skicka eller lämna in överklagandet till tingsrätten. Du hittar adressen i domen.

Vad händer sedan?

Tingsrätten kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för sent avisar domstolen överklagandet. Det innebär att domen gäller.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar tingsrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till hovrätten.

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgivning, kan även hovrätten skicka brev på detta sätt.

Prövningstillstånd i hovrätten

När överklagandet kommer in till hovrätten tar domstolen först ställning till om målet ska tas upp till prövning.

Hovrätten ger prövningstillstånd i fyra olika fall.

- Domstolen bedömer att det finns anledning att tvivla på att tingsrätten dömt rätt.
- Domstolen anser att det inte går att bedöma om tingsrätten har dömt rätt utan att ta upp målet.
- Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
- Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet av någon annan anledning.

Om du *inte* får prövningstillstånd gäller den överklagade domen. Därför är det viktigt att i överklagandet ta med allt du vill föra fram.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med tingsrätten om du har frågor. Adress och telefonnummer finns på första sidan i domen.

Mer information finns på www.domstol.se.

ÖVERENSKOMMELSE

GÖTA HOVRÄTT
Rotel 15INKOM: 2026-02-13
MÅLNR: T 2358-25
KALLADE VID 58

AA (86) och BB (90), nedan kallade, har, efter såväl enskilda som gemensamma samtal med medlaren, advokaten FF, träffat denna överenskommelse.

Det antecknas att parterna härmed gemensamt yrkar att Göta hovrätt ska meddela dom i mål nr T 2358-25 i enlighet med det som framgår av punkten A nedan samt till domen bifoga den till överenskommelsen bilagda insynsfullmakten.

Vad som överenskommits under punkten A nedan ska gälla omedelbart, d.v.s. även under den tid som domen får överklagas.

Vidare hemställer parterna att tingsrätten till domen ska bifoga det som framgår av punkten B nedan.

Mellan parterna gäller denna överenskommelse från och med den 12 februari 2026.

A. VÅRDNAD, BOENDE OCH UMGÄNGE

1. Vårdnad m.m.

- a. BB ska även fortsättningsvis ha ensam vårdnad om CC (13), DD (17) och EE ().
- b. BB har försett AA med en insynsfullmakt i enlighet med den bifogade handlingen (bilaga).

2. Boende

- a. CC ska bo växelvis från måndag i ojämna vecka till måndag i jämna vecka hos AA och från måndag i jämna vecka till måndag i ojämna vecka hos BB.
- b. DD och EE ska även fortsättningsvis ha sitt stadigvarande boende hos BB.

3. Umgänge

DD och EE ska ha rätt till umgänge med AA, från onsdag i ojämn vecka till måndag i jämn vecka.

4. Lov och storhelger

CC, DD och EE ska ha rätt till obruten vistelse med AA och BB i enlighet med följande.

- a. Vartannat sportlov, från skolans slut sista dag före lovets början till måndagen efter lovet vid skolans början, jämna år hos BB och ojämna år hos AA.

Vad särskilt gäller sportlovet 2026, ska, utöver vad som sägs ovan, CC, DD och EE ha rätt till obruten vistelse med AA i enlighet med följande:

- i. CC: Från torsdagen den 12 februari till söndagen den 15 februari kl. 16.00.
- ii. DD och EE: Lördagen den 14 februari kl. 10.00-18.00.

- b. Varannan påsk, från skärtorsdagen efter skolans slut alternativt kl. 12.00 för det fall skolan är stängd till tisdagen efter annandag påsk vid skolans början eller kl. 16.00 om skolan är stängd, jämna år hos BB och ojämna år med AA.

Vad särskilt gäller påsken 2026, ska CC, DD och EE ha rätt till obruten vistelse med AA och BB i enlighet med följande.

- i. Hos AA: Från onsdagen den 25 mars till fredagen den 3 april kl. 16.00.
- ii. Hos BB: Från fredagen den 3 april kl. 16.00 till måndagen den 13 april.
- iii. Hos AA: Från måndagen den 13 april till onsdagen den 15 april.

- c. Sammanlagt fyra veckor under två sammanhängande perioder, d.v.s. två plus två veckor, med minst två veckor emellan, under skolans sommarlov. BB ska ha rätt att i första hand bestämma tidpunkten för sommarumgänget ("förtursrätt") under jämna år och AA ska ha förtursrätt under ojämna år. Den av parterna som ett visst år har förtursrätt ska meddela den andra parten om vilka sommarveckor som valts senast den 1 april aktuellt år. Om detta inte sker i tid, övergår förtursrätten det året till den andra parten.

- d. Vartannat höstlov, från skolans slut sista dagen före lovets början till måndag morgon vid skolans början efter lovet, jämna år hos **BB** och ojämna år hos **AA**.
- e. Varannan jul, från skolans slut sista dag före lovets början till den 29 december kl. 16.00, jämna år hos **BB** och ojämna år hos **AA**.
- f. Vartannat nyår, från den 29 december kl. 16.00 till den 6 januari kl. 16.00, jämna år hos **AA** och ojämna år hos **BB**.

5. Överlämningar

När barnen ska vara - eller är - i förskolan/skolan ska överlämningar ske på förskolan/skolan, vid förskole-/skolstart respektive förskole-/skolslut. Om barnen inte ska vara - eller är - i förskolan/skolan, t.ex. under lov, helger eller vid sjukdom, ska överlämningar ske genom att den mottagande parten hämtar barnen vid den överlämnande partens bostad kl. 16.30.

B. ÖVRIGA ÖVERENSKOMMELSER

1. Kommunikation

- a. Föräldrarna väljer själva om de kommunicerar muntligen eller skriftligen med den andra föräldern. I akuta situationer är det i sin ordning att ringa den andre. I icke-akuta situation är det i sin ordning att kommunicera skriftligen.
- b. Vid skriftlig kommunikation ska mottagaren svara i sak så snart det är möjligt. Om ett meddelande innehåller en eller flera frågor ska mottagaren, om han eller hon inte har möjlighet att svara i sak inom kort, huvudsakligen samma dag sända ett meddelande tillbaka och bekräfta mottagandet samt ange när han eller hon återkommer i sak.
- c. All kommunikation mellan föräldrarna ska vara saklig och respektfull.

2. Informationsutbyte

Föräldrarna är eniga om att tillämpa ett proaktivt informationsutbyte avseende barnen, vilket bland annat innebär följande:

att regelbundet ha skriftligt informationsbyte, senast dagen före överlämning, samt

att informationsbytet avser skolgång (läxor, prov, aktivitetsdagar samt även annan viktig information som båda föräldrar bör känna till för att barnen ska kunna vara förberedda), fritidsaktiviteter (träningar och evenemang) och att ändringar i schemat meddelas i god tid samt hälsa (barnens fysiska och psykiska mående samt vad gäller t.ex. mediciner och läkarbesök)

3. Samarbete

Föräldrarna är eniga om att anstränga sig för att skapa och bibehålla ett gott samarbete sinsemellan, vilket bland annat innebär följande:

att om något av barnen berättar någonting, som ska ha inträffat hos eller med den ena föräldern ("Förälder 1") och som upprör den andra föräldern ("Förälder 2"), får Förälder 2 kontakta Förälder 1 i syfte att få information/fakta om den händelse som barnet har berättat om. Härvid ska föräldrarna tro gott om varandra samt ska Förälder 2, dels ställa frågor istället för att framföra påståenden, dels reflektera över de svar som Förälder 1 ger. Båda föräldrarna ska härvid uppträda vuxet och respektfullt samt inte anklaga varandra.

4. Respekt

Föräldrarna är eniga om att visa varandra respekt, vilket bland annat innebär följande:

att ha en positiv inställning till den andre,

att utgå från att den andre menar väl,
att vara lyhörd,
att respektera varandras beslut,
att inte "köra över" den andre,
att ge och få,
att vara tillmötesgående, lösningsinriktad och tillgänglig,
att få hjälp av varandra, så att lösningarna blir så bra som möjligt för barnen,
att vara ärlig och genuin,
att inte ha några dolda agendor,
att vara flexibel, samt
att visa varandra respekt som person, t.ex. vad gäller privatliv och föräldraskap

5. Barnens bästa

Föräldrarna är eniga om att alltid ha barnens bästa i fokus, vilket bland annat innebär följande:

att allt som sägs och görs, som rör barnen, ska vara till deras bästa,
att föräldrarna ska hjälpa barnen att inte behöva känna skuld för att lämna den ena föräldern för att åka till den andre,
att CC inte ska behöva använda två mobiltelefoner,
att ingen av föräldrarna ska blocka CC:s telefonnummer,
att ingen av föräldrarna ska blocka den andre föräldern i CC:s mobil,
att barnen ska ha rätt till kontakt med båda sina föräldrar utan att vara rädd för att göra den föräldern de är hos upprörd eller arg, samt
att vi som föräldrar pratar gott om varandra inför barnen oavsett vad vi egentligen tycker och tänker

6. Flexibilitet

a. Om en av föräldrarna ("Förälder 1") önskar flexibilitet, d.v.s. att göra en avvikelse från denna överenskommelse, en annan överenskommelse eller en dom, ska Förälder 1 i god tid framföra detta till den andra föräldern ("Förälder 2") samt ange ett sakligt skäl till önskemålet. Därvid ska Förälder 2, vid ett nekande svar, i god tid

ange ett sakligt skäl till detta. Om enighet nås rörande en avvikelse ska aktuell överenskommelse bekräftas skriftligen. Om enighet inte nås rörande en avvikelse, gäller den ursprungliga överenskommelsen/domen.

- b. Inför all flexibilitet enligt ovan ska föräldrarna i första hand tillfråga den andra föräldern.
- c. Alla lösningar kring flexibilitet ska vara så bra som möjligt för barnen.
- d. Föräldrarna ska vara rimligt tillgängliga för flexibilitet.
- e. I frågor om flexibilitet ska föräldrarna först själva diskutera och besluta i saken, innan de involverar barnen.

7. Förbättrad föräldrarelation

Föräldrarna är eniga om att anstränga sig för att skapa och bibehålla en god föräldrarelation, vilket bland annat innebär följande:

- att tänka positivt om framtiden och om den andra föräldern,
- att använda varandras styrkor i syfte att bäst tillgodose barnens behov och för att underlätta barnens uppfostran, allt för att barnen ska få en bra/stabil uppväxt,
- att kommunicera kortfattat, informativt, sakligt och vänligt,
- att svara så snart det är möjligt, om den andra föräldern söker kontakt,
- att ha tydliga gränser, vilket bland annat innebär att hålla tid tider och fattade beslut, för att barnen ska ha maximal förutsägbarhet,
- att kommunicera kring barnens behov (skola, hälsa och fritid) på ett sätt som liknar ett professionellt samarbete, där man fokuserar på lösningar här och nu, samt
- att säkerställa att barnen inte blir involverade i logistiska frågor eller de vuxnas oenigheter, utan att föräldrarna sköter allt sådan kommunikation direkt med varandra

8. Tillit

Föräldrarna är eniga om att anstränga sig för att skapa och bibehålla tillit i förhållande till varandra, vilket bland annat innebär följande:

- att vara öppen, ärlig och genuin,
- att vara tydliga och försöka undvika missuppfattningar,
- att ha goda intentioner,
- att vara lösningsinriktad, i riktning mot ett bra utfall för barnen,

- att hålla vad man lovar,
- att höra av sig, när den andre söker kontakt,
- att inte försätta barnen i lojalitetskonflikter,
- att inte låta barnen ta vuxenansvar,
- att hålla sig till sanningen,
- att ställa frågor, i syfte att förstå den andre, samt
- att inte ge upp, utan sträva efter barnens bästa

9. Vuxenansvar

Föräldrarna är eniga om att ta vuxenansvar, vilket bland annat innebär följande:

- att kommunikation kring barnen först sker mellan föräldrarna,
- att det är föräldrarna som bestämmer i viktiga frågor rörande barnen,
- att lyssna till barnens åsikter och önskemål, samt
- att ta ansvar för sig själv och inte skylla på andra

10. Gemensamma beslut

- a. Viktiga beslut kring barnen - t.ex. rörande fritidsaktiviteter och hälsofrågor - ska fattas av föräldrarna gemensamt och i god tid. När föräldrarna har enats ska de även genomföra besluten.
- b. Föräldrarna ska söka enighet kring att hålla en gemensam linje rörande t.ex. skärmtid, läggtider eller veckopeng. Syftet är att förbättra barnens trygghet och att minska risken för att de spelar ut föräldrarna mot varandra.
- c. Föräldrarna ska söka enighet kring hur barnens barnkalas ska firas, t.ex. om det ska vara separata kalas eller om firandet ska ske vartannat år hos vardera föräldern.
- d. Föräldrarna ska samråda vid inköp av dyrare gåvor till barnen, t.ex. datorer, telefoner och cyklar. Syftet är att det ska bli en balans mellan hemmen.

11. Sänkt konfliktnivå

Föräldrarna är eniga om att anstränga sig för att sänka sin konfliktnivå, helst till "noll", vilket bland annat innebär följande:

- att vara positivt inställda som vuxna och för att visa barnen en enighet/tvåsamhet för deras uppväxt,
- att fokusera på framtiden,
- att kommunicera sakligt, kortfattat och med fokus på barnens bästa och deras välmående,
- att använda en vänlig men professionell ton
- att inte ta upp personliga oförrätter från förr

12. Stöd

Om föräldrarna enas om att de gemensamt kan vara behjälpliga av terapeutiskt stöd, ska de vända sig till socialtjänsten för att be om familjebehandling eller liknande terapeutiskt stöd.

13. Ändring

- a. Föräldrarna är eniga om att inte göra någon förändring av någon A-punkt ovan (d.v.s. vårdnad, boende, umgänge, lov och storhelger samt överlämningar) förrän tidigast ett (1) år efter det att Göta hovrätt har dömt i enlighet med denna överenskommelse.
- b. Om någon av föräldrarna önskar en förändring av någon A-punkt ovan (d.v.s. vårdnad, boende, umgänge, lov och storhelger samt överlämningar) ska detta gå till på följande sätt:
 - i. I första hand ska föräldrarna lösa meningsskiljaktigheter genom dialog, där båda är sakliga och framför både slutsatser och argument på ett respektfullt sätt.
 - ii. Om föräldrarna inte blir eniga vid beslutsfattandet i dialog enligt punkt i närmast ovan, ska de ta en paus om högst en vecka i dialogen, för att inhämta relevanta fakta för att återigen försöka lösa konflikten genom förnyad dialog.
 - iii. Om föräldrarna inte enas vid det andra försöket enligt punkt ii närmast ovan, ska de vända sig till socialtjänstens familjerätt för samarbetsamtal i saken.

Vetlanda den 12 februari 2026



AA

Ekenässjön den 12 februari 2026



BB

INSYNSFULLMAKT

Undertecknad BB [REDACTED], 1990 [REDACTED], ensam vårdnadshavare för

CC [REDACTED], 2013 [REDACTED],

DD [REDACTED], 2017 [REDACTED], och

EE [REDACTED], 2021 [REDACTED],

ger härmed

AA [REDACTED]

[REDACTED], 1986 [REDACTED],

samma rätt som en vårdnadshavare att ta del av samtliga uppgifter rörande CC [REDACTED], DD [REDACTED] och EE [REDACTED] som finns hos förskola, skolan, sjukvården eller andra myndigheter.

Ort: _____

Datum: _____

Underskrift: _____





Hur man överklagar hovrättens avgörande

Den som vill överklaga hovrättens avgörande ska göra det genom att skriva till Högsta domstolen. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till hovrätten.

Senaste tid för att överklaga

Överklagandet ska ha kommit in till hovrätten senast den dag som anges i slutet av hovrättens avgörande.

Beslut om häktning, restriktioner enligt 24 kap. 5 a § rättegångsbalken eller reseförbud får överklagas utan tidsbegränsning.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid, skickar hovrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Högsta domstolen.

Prövningstillstånd i Högsta domstolen

Det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande. Högsta domstolen får meddela prövningstillstånd endast om

1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen eller om
2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, så som att det finns grund för resning, att domvilla förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.

Överklagandets innehåll

Överklagandet ska innehålla uppgifter om

1. klagandens namn, adress, e-postadress och telefonnummer,
2. det avgörande som överklagas (hovrättens namn och avdelning samt dag för avgörandet och målnummer),
3. den ändring i avgörandet som klaganden begär,
4. de skäl som klaganden vill ange för att avgörandet ska ändras,
5. de skäl som klaganden vill ange för att prövningstillstånd ska meddelas, samt
6. de bevis som klaganden åberopar och vad som ska bevisas med varje bevis.

Förenklad delgivning

Om målet överklagas kan Högsta domstolen använda förenklad delgivning vid utskick av handlingar i målet, under förutsättning att mottagaren där eller i någon tidigare instans har fått information om sådan delgivning.

Mer information

För information om rättegången i Högsta domstolen, se www.hogstodomstolen.se